

경 고 요 구

1. 제 목 : 복무규정 준수 철저

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

국가는 미성년 자녀를 직접 양육하는 부 또는 모가 미성년 자녀를 양육하지 아니하는 부 또는 모로부터 ###를 원활히 받을 수 있도록 ### 이행확보 등을 지원하여 미성년 자녀의 안전한 양육환경을 조성하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

여성가족부 「### 이행확보 및 지원에 관한 법률」 제3조(미성년 자녀에 대한 양육 책임) 제1항에 따르면 부 또는 모는 혼인상태 및 양육 여부와 관계없이 미성년 자녀가 건강하게 성장할 수 있도록 의식주, 교육 및 건강 등 모든 생활영역에서 최적의 성장환경을 조성하여야 한다고 정하고 있으며, 제2항에 따르면 비양육부·모는 양육부·모와의 합의 또는 법원의 판결 등에 따라 정하여진 ###를 ### 채권자에게 성실히 지급하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법률 제6조(###이행심의위원회), 제7조(###이행관리원)에서는 ### 채무불이행자에 대한 제재조치에 관한 사항을 심의·의결하고 있으며, ###이행관리원은 미성년 자녀의 ### 청구와 이행확보 지원 등에 관한 업무(### 채무 불이행자에 대한 제재조치 등)를 수행한다고 정하고 있습니다.

아울러 공단 「복무규정」 제6조의 3(품위유지의무)에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 양육부·모와의 합의 또는 법원의 판결 등에 따라 정하여진 ###를 성실히 지급하여 미성년 자녀가 건강하게 성장할 수 있도록 의식주, 교육 및 건강 등 모든 생활영역에서 최적의 성장환경을 조성할 수 있도록 하여야 하며,

공단 직원은 관계 법령과 공단의 제 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있는바, 이를 손상시키는 행동을 하면 규정에 따라 책임을 지게 되며, 직무상 의무 위반, 직무태만, 품위유지 위반 등의 사유로 처분을 받을 수 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서는 ### 미지급 등 관련 민원이 접수되어 확인한 결과, 조사대상자(AAA)는 [표 1]과 같이 'xx. x월~x월까지 ###를 지급 중 'xx. x월부터 미지급하여 진정인의 연락과 이행명령 예정 통보로 지연 지급하였으나, 당시도 한 아이의 ###가 지급되지 않아 진정인은 소송을 진행하겠다는 내용증명서를 통보한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 조사대상자(AAA) ### 지급 내역

구분	###	지급일자	지급금액	미지금액	비고
'xx년 x월분	XXX만원	x.x.	XX만원	-	· 진정인은 'xx.x.x.까지 미지급 시 소송 진행 통보
		x.xx.	XX만원	-	
'xx년 x월분	XXX만원	x.xx.	XXX만원	-	
'xx년 x월분	XXX만원	-	-	XXX만원	

※ XXXX. xx월부터 자녀가 성년에 이르기 전일까지 ###로 x인당 월 ##만 원씩을 매월 말일 지급하여야 한다고 판결

또한, 'xx.x.xx. 진정인의 x차 내용증명서를 통해 확인한 결과, [표 2]와 같이 법원에서 결정된 ###에 대하여 조사대상자(AAA)는 임의 차감하여 지급한 것으로 「### 이행확보 및 지원에 관한 법률」에 저촉된 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ### 미지급 및 임의 차감 내역

구분	자녀1 ###	자녀2 ###	미지급금액	임의 차감 지급 내역
'xx년 x월분	XX만원	-	XX만원	지연 중
'xx년 x월분	XX만원	XX만원	XXX만원	보험료 및 인터넷 사용료 제외 ###만원 지급 주장
'xx년 x월분	XX만원	XX만원	XXX만원	인터넷 해약 위약금 등 제외 ###원 지급
합계	XXX만원	XXX만원	XXX만원*	

* 진정인 주장 : XXX만원 중 기지급한 XXX,XXX원 제외한 X,XXX,XXX원 미지급

이에 진정인은 조사대상자(AAA)의 ### 지연지급 등 x회 이상 미지급으로 소송을 진행, ### 채무불이행자에 대한 제재 조치로 ○○○○병원 ### 직접지급 결정('xx.x.xx.), 조사대상자(AAA)의 매월 급여에서 XXX만원 급여 압류('xx.x.xx.) 등 ### 청구채권 기재 금액에 이르기까지 진정인에게 직접 지급하도록 한 사실이 확인되었습니다.

게다가, 동 대상자는 혼인 생활 중 사회상규 논란으로 공공기관 직원으로서 지켜야 할 품위유지의무를 저축한 사실이 확인된 바 있습니다.

4. 관련자 의견

- 해당 직원은 감사결과를 수용하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 「### 이행확보 및 지원에 관한 법률」을 위반하여 ### 채무불이행자에 대한 제재조치 처분 및 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)를 위반하고, 혼인 생활 등 관련 사회상규에 어긋나 공단에 물의를 야기한 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
○○○○병원	-	AAA	-	2017.2.1.~현재	좌동	경고